

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 578/2530

นายสงวนสิทธิ์ ปิตตานัง

โจทก์

นายปัด แซ่ลิ่ม

จำเลย

นายปัด แซ่ลิ่ม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 43)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 52,500 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือนในต้นเงิน 30,000 บาทนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 23 มีนาคม 2527) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40,39)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง เป็นพับ

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
เป็นพับ

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>